

감사결과 처분요구서

- ☆본부 사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 부적정 -

2016. 7. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 공정한 직무수행을 해치는 지시 등(징계요구)	4
2. 청렴한 계약의 체결 및 이행의무 위반 등(경고요구)	14

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

★팀에서는 우리 회사 공사 계약 과정에서 발생할 수 있는 계약 담당자와 계약 상대자의 금품(향응)수수 등 고질적인 계약 비리에 대하여 암행 감찰 활동을 진행하던 중 2015. 12. 4. “「☆사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사」 관련하여 공사설계 가격이 2배 이상 부풀려져 있으며, 부풀려진 공사비로 우리 회사 직원에게 상납을 하고 공사를 수주하기로 하였다”는 취지의 민원을 ○팀(現 ●팀)으로부터 전달 받았다. 제보자는 해당 공사의 일부를 담당할 업체 사장으로 제보의 내용이 구체적이고, 신빙성이 있다고 판단되어 예비조사를 실시하였다.

2015. 12. 17. ★팀은 민원인 면담과 현장점검을 통하여 「☆사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사」(이하 ‘이건 공사’라 한다)에 몇 가지 비위 상황 및 문제점이 있음을 확인하였는데, 그 결과 ① 이진 공사의 설계용역이 수요부서 직구매 형태로 수의계약 되었는데 팀장이 특정업체를 지목하여 체결되었고 ② 우리 회사의 승인 없이 업체 간의 하도급 거래가 있었음에도 이를 묵인하였으며 ③ 공사에 사용된 골프장 안전망의 수량이 부풀려져 있고 ④ 인정 될 수 없는 품질서류가 제출되었음에도 검수를 승인한 점 등 위 공사 전반에 문제점이 있어 감사의 필요성이 제기되었다.

따라서 ☆본부에서 시행한 이진 공사의 설계용역, 자재검수 및 준공처리 등 업무 전 과정에 대한 합법성·공정성·투명성 등을 면밀히 검토하여 부당한 업무 처리 사실이 드러날 경우 관련자를 엄중 문책하여 복무기강을 확립하고자 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사에서 중점을 두어 감사한 사항은 다음과 같다.

- 공사 설계용역 업체선정 중 팀장의 우리 회사 「윤리행동강령」 위반여부
- 특정업체 밀어주기와 그 대가로 금품(향응)수수 여부
- 지입자재 부풀리기 및 부적절한 자재 사용여부

3. 감사기간 및 인원

이번 감사의 기간과 투입된 인원은 아래의 [표 1]과 같다.

[표 1] 감사기간 및 감사인원

일 정	감사기간	감사인원	비 고
2016. 4.14. - 4.15.	2일		문답(1명)
2016. 4.20. - 4.21.	2일		문답(1명)
2016. 5. 2.	1일		문답(1명)
계	5일	연 인원 9명	

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액(원) (인원)	감사자
1	☆ 원자력본부	감찰	청렴한 계약의 체결 및 이행의무 위반	징계	- (1)	
2	☆ 원자력본부	감찰	공사감독원 임무 소홀 공사관리 미흡	경고	- (2)	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 공정한 직무수행을 해치는 지시 및 청렴한 계약의 체결 및
 이행의무 위반

관 계 부 서 ☆원자력본부

징계 대상자 ☆원자력본부 ◎처 ◇실 ★팀

2직급 ◆

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 2012. 3. 13.부터 2016. 6. 30. 현재까지 ☆원자력본부 ◎처 ◇실 ★팀장으로 근무하면서, ☆원자력본부의 시설물 관리 및 유지보수 업무를 총괄한 사람이다.

1. 설계도서 직접구매 중 사규 위반행위

우리 회사 직원은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호 나.목에 해당하는 공직자이며, 같은 법 제7조(공직자의 청렴

의무)에 따라 제2항 제4호 가.목의 “직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모”하는 부패행위를 하여서는 아니 된다.

「한국수력원자력 임직원 윤리행동강령」(이하 ‘윤리행동강령’) 제11조(이권개입 등의 금지)에는 임직원은 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다고 되어 있고, 같은 강령 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

또한, 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에서는 추정가격 500만 원 이하의 구매나 용역에 대하여 계약담당부서로 계약의뢰를 요청하지 않고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있도록 하고 있으며, 이때 추정가격의 결정은 같은 세칙 제8조(추정가격의 산정) 제4항에 따라 산정하도록 하고 있다.

그리고 우리 회사 「취업 규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서 위 사람은 업무를 수행함에 있어 위와 같은 관계 법령과 사규를 위반하여 타인에게 부당한 이익을 제공하지 않도록 하며, 청렴한 계약을 통해 우리 회사에 손해가 발생하지 않도록 각별히 신경을 써야 한다.

[징계혐의]

위 사람은 「☆사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사」(이하 ‘이건 공사’)를 총괄하였던 사람으로 위의 규정에 따라 이 건 공사의 설계를 직접 할 것인지 아니면 용역을 발주하여 수행할 것인지에 대한 방침의 결정권자로, 설계용역을 시행하는 것으로 방침이 정하였다면, 계약이행의 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도 및 계약이행의 성실도 등과 같은 계약수행능력평가에 필요한 심사기준을 작성하여 적격자만 입찰에 참가하게 하도록 지시해야 한다.

그런데 위 사람은 추정가격의 조사 없이 □건설(주)에게 이 건 공사의 설계용역을 발주하였으며, 시행품의를 올리기 전부터 설계를 시작하도록 하였고 설계용역의 결과물을 받고 난 후 시행품의를 승인하여 □건설(주)이 정해진 용역기간 없이 용역을 수행하도록 특혜를 제공하였다.

이 건 공사의 설계용역이 규정에 맞도록 진행되기 위해서 위 사람은 ①담당직원들의 의견을 청취하여 직접설계와 용역설계의 방향을 정하고 ②설계용역으로 방침을 정했을 경우에는 설계능력을 가진 업체를 선별하여 ③회사에서 정한 가격조사 기준¹⁾에 맞춘 추정가격을 조사하고 ④계약부서에 계약의뢰를 하거나 추정가격이 500만 원 이하일 경우 직접계약을 추진했어야 한다.

그런데 이 건 공사의 설계용역은 시행품의나 추정가격의 조사 없이 □건설(주)에게 이 건 공사의 설계용역을 발주하였고, 위 사람의 지시에 의해 수요부서 직접구매 방식²⁾으로 4,900,000원에 계약되었다. 또한 시행품의에 첨부된 2개 업체의 견적서는 모두 □건설(주)에서 작성하여 담당자의 이메일을 통하여 제출된 것으로 계약방법 결정의 기본이 되는 추정가격을 허위로 작성한 것이다.

이와 같은 부당한 계약이 체결된 이유는 위 사람이 2015. 5.15. □건설(주)의 대표

1) ① 거래실례가격, ② 원가계산, ③ 감정가격, ④ 유사 거래실례가 또는 견적가격 순으로 결정

2) 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)는 추정가격 500만 원 이하에 대하여 계약부서를 거치지 않고 사용부서에서 직접 계약을 맺어 구매 및 용역을 시행 할 수 있도록 하고 있다.

■를 사무실로 불러, 이건 공사의 실무담당자인 4(을)직급 △와 담당차장인 3직급 ▲을 소개하고, 이건 공사의 설계용역을 □건설(주)과 계약하도록 부당한 지시를 함으로써 업무 담당자들이 규정에 따라 계약을 수행할 수 없는 상황을 조성하였다.

이에 대하여 위 사람은 ★팀 검사역과의 문답에서 “2006년에 실시한 ☆본부 골프연습장 보수이력을 직원들이 찾아서 본인에게 알려 주었으며, 본인이 마침 □건설(주)의 연락처를 가지고 있어 명함을 주었고, 기억은 잘 나지 않으나 3직급 ▲ 또는 4(을)직급 △가 연락하여 □건설(주)의 대표 ■가 협의차 ☆본부를 방문한 것”이라 주장하고 있다. 또한, “특정업체 연락처를 직원에게 주고 소개하는 자리를 마련해 주는 것은 업무 추진의 과정이었다”고 변명하고 있다.

그런데 4(을)직급 △는 ★팀 검사역과 문답에서 □건설(주) ■가 이건 공사와 관련하여 ☆본부에 처음 출입한 2015. 5. 15. 처음 만났으며 만난 자리에서 □건설(주)과 이건 공사의 설계용역을 진행하라는 팀장의 지시를 받았다고 진술하였으며, 3직급 ▲도 ■를 당일 처음 보았으며 그 전에 전화통화를 한 적도 없다고 진술하였다.

또한 2016. 6. 10. ★팀 검사역들이 ☆본부 감사실에서 □건설(주) 대표 ■와 면담을 통하여 확인한 바로도 ■는 위 사람의 전화를 받고 ☆본부 ★팀을 방문하였다고 진술하였다.

4(을)직급 △의 업무경력³⁾을 고려해 볼 때, □건설(주) 대표 ■와 과거부터 친분이 있다고 보기는 어려우며, 3직급 ▲도 2015. 2. 4. ☆본부 ★팀에 전입와서 근무한 자로 3직급 ▲의 과거 근무이력과 □건설(주)의 ☆본부에서 공사수행이력을 비교하였을 때 □건설(주) 사장 ■와 어떠한 담합의 연관성을 유추하기 힘들다.

3) 2014. 4. 1. 인턴사원으로 입사하여 2014. 7. 4. ☆본부 ★팀에 배치되었고 2015. 2. 21. 정규직으로 전환되어 이건 공사를 맡아 실무를 담당함

그러므로 담당자들의 근무이력과 □건설(주) 사장 ■의 진술을 종합해 볼 때, 위 사람이 □건설(주) 대표 ■를 실무직원들에게 소개하고 이진 공사의 설계용역을 □건설(주)에게 발주하도록 하였으며, 추정가격의 조사 없이 소요부서 직접구매의 최대금액에 가까운 4,900,000원으로 대금을 지급하도록 한 것이 확실하다.

그러므로 위 상황을 종합해 볼 때 위 사람은 본인과 친분이 있는 □건설(주)을 지목하여 이진 공사의 설계용역 시행에 관한 계약체결을 지시하였고, 그로 인하여 □건설(주)에 이권을 몰아주는 결과를 초래하였다.

2. 이진 공사 시행중 업체 간 불법하도급 묵인

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제4항에서는 도급받은 공사의 일부를 하도급한 건설업자와 제3항 제2호에 따라 다시 하도급 하는 것을 승낙한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 발주자에게 통보를 하여야 하며, 통보하지 않았을 경우에는 같은 법 제99조 제5항에 따라 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

또한 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제198조(하도급의 승인요청, 통지 및 하수급자 선정기준) 제1항에서는 공사시공부서에서는 하도급 승인요청에 대하여 확인 후 세칙에서 규정한 사항을 명백히 하여 통지하도록 규정하고 있고, 관련 법령에 따라 해당 공사의 일부를 하도급 하여야 하는 공사에 대하여는 계약상대자가 관련 법령에 정한 바에 따라 적정하게 하도급 하였는지 확인하도록 하고 있다.

그리고 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

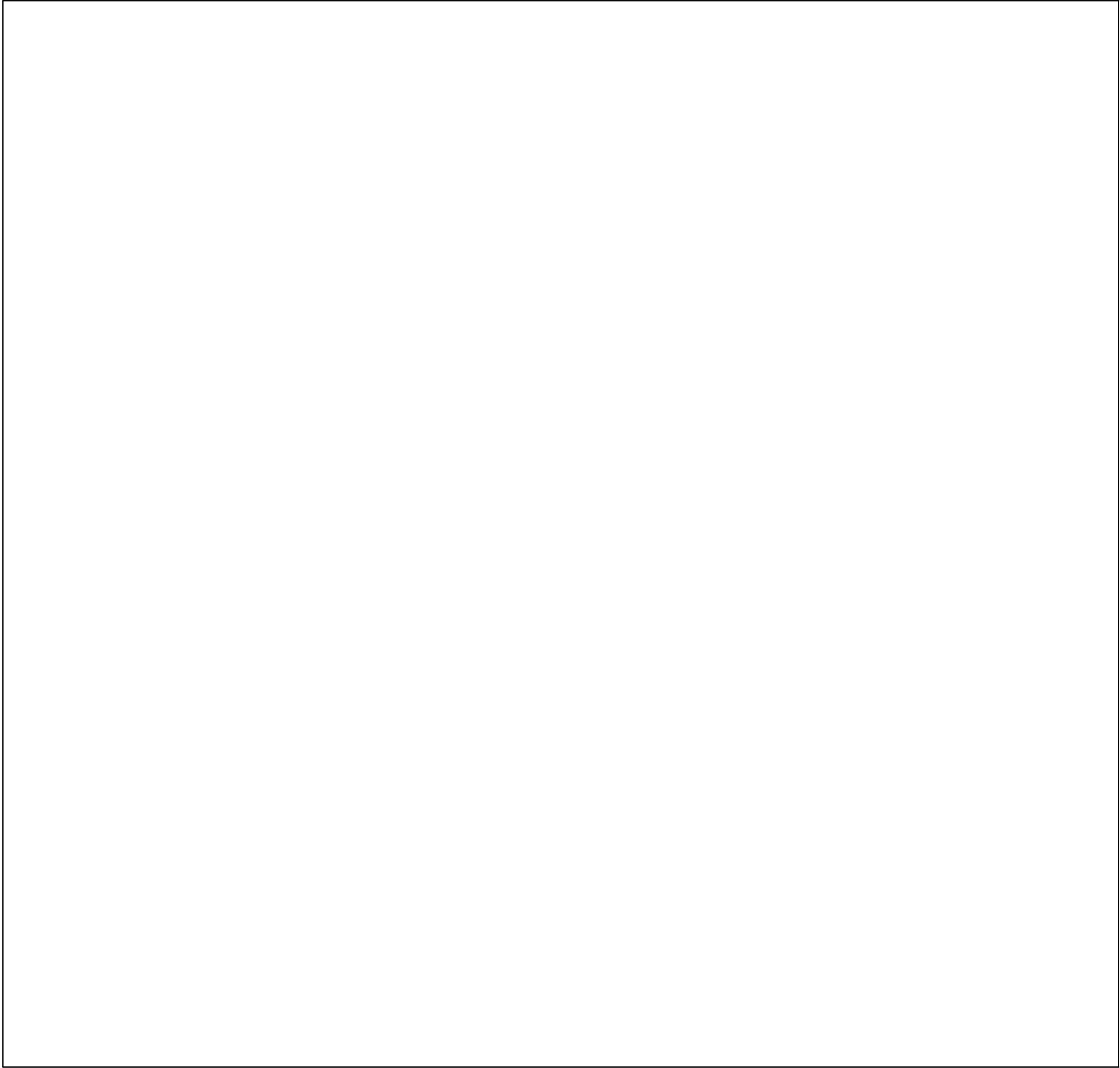
그러므로 우리 회사에서 공사를 수급받은 건설업자가 공사의 일부를 하도급하기 위해서는, 공사감독원에게 공사품질 또는 시공상 능률을 높이기 위해 하도급이 필요하다는 것을 설명하고 관련 서류를 제출하는 등, 서면으로 승낙을 받은 후 하도급 공사를 진행하여야 한다.

그리고 우리 회사 직원은 위와 같은 관련 법규를 평상시 숙지하고, 불법하도급이 발생하지 않도록 협력업체를 지도·확인하여야 하며, 담당 팀장은 직원이 성실히 직무를 완수하고 있는지 지도·점검하여야 한다.

[징계형의]

위 사람은 □건설(주)이 이건 공사를 수행하며 (주)▽건설에게 철골구조물 및 골프망 설치공사를 하도급하는 것을 묵인하였다. □건설(주)의 ■는 이건 공사에서 중요 자재인 골프망 안전망(규격 48합-50)의 지역 독점 판매권을 (주)▽건설이 가지고 있으며, (주)▽건설의 납품 없이는 공사가 불가능하다는 것을 이건 공사의 설계 용역을 수행하며 인지하고 있었다.

그래서 2015. 8. 24. □건설(주) 대표 ■는 (주)▽건설 대표 ▼에게 전화를 걸어 만날 것을 요청하였고, 2015. 8. 25. □건설(주) 대표■와 (주)▽건설 대표 ▼는 [그림 1]과 같은 서약서를 작성하고 이건 공사의 시공을 공동으로 하며, 양측이 이를 어길 경우 3천만 원의 위약금을 지급하기로 하였다.



[그림 1] □건설(주) ■와 ▽건설 ▼가 작성한 서약서

□건설(주) 대표 ■가 (주)▽건설 대표 ▼와 이 같은 서약서를 작성한 목적은 이권 공사를 낙찰을 받지 못하더라도 골프장 안전망의 독점권을 이용하여 이권 공사의 하도급공사를 수주 받을 계획이었으며, [그림 2]의 (주)▽건설에 보낸 내용증명을 통해 스스로 밝히고 있다.

답 신 서 (1)

1. 귀사에서 분쟁원인으로 제시한 서약서는 입찰공고일(2015. 09. 04) 이전에, 입찰 수주를 못할 것을 대비해, 하도급 수주를 목적으로 전략상 작성된 것으로 당사에서 입찰 수주하였기에 원인 무효로 효력이 상실되었으며
2. 서약서에 언급된 "공동공사를 시공한다" 함은 귀사가 가지고 있는 골프망 설치공사의 전문성을 인정하기에 당사가 하도급 공사 수주시 귀사에게 골프망 설치공사에 있어 시공 참여를 시키겠다는 취지인 바, 공사비와는 전혀 무관하기에 귀사에서 낙찰내역서 공개를 요구할 권한이 없으며 당사도 이에 응할 의무가 없고
3. 또한, 귀사에서 공사 계약 체결을 요구한 바가 없어 당사에서는 상계상 적영공사로 공사를 원만히 처리하고 합리적인 공사비 정산을 하려 했으나, 귀사에서 상계에도 없고 상도에도 있을 수 없는 낙찰금액 전부를 요구한 바 이에 응할 수 없기에
4. 재차 실비 정산서류(실 투입노무현황, 자재 실 거래영세) 제출을 촉구하오니 조속한 시일내에 응하여 공사비를 수령하시기 바랍니다.

[그림 2] □건설(주)이 (주)▽건설에 보낸 내용증명 답신서(1)

□건설(주)은 앞의 [그림 1]과 같이 (주)▽건설과 공동으로 이건 공사를 수행하기로 서약하였다면 입찰당시부터 공동수급을 받지 않았으므로 하도급 계약을 통하여 (주)▽건설을 공사에 참여 시켰을 것이다. 그 증거로 □건설(주)이 (주)▽건설에 보낸 [그림 2]의 내용증명 4항을 보면, 실비 정산서류를 제출하고 공사비를 수령해 가라는 내용이 포함되어 있는 것으로 추측하건데, 두 업체 간의 하도급 계약이 실질적으로 있었음을 알 수 있다

그런데 위 사람은 ★팀 검사역과의 문답에서 하도급 사실을 전혀 몰랐다는 취지로 변명을 하였고, 특히 (주)▽건설 대표 ▼를 하수급인이 아닌 작업반⁴⁾으로

4) 동일한 기술을 가진 일용직 기능인들이 팀을 이루어 계약자(도급업체)의 특정 작업을 수행하는 것을 일꾼음

보아야 한다고 주장하고 있다.

그러나 ▼가 (주)▽건설의 대표이며 골프장 안전망의 지역독점권이 있음을 알고 있던 위 사람이 ▼가 일용직 근로자로 □건설(주)에서 일할 것이라고 생각하는 것은 논리적 비약이 크다. 그리고 ▼가 담당한 공사의 내역이 전체 공사의 약 38%⁵⁾를 차지하므로 단순 작업반으로 볼 수도 없다. 그러므로 위 사람은 정확하게 (주)▽건설이 어떤 계약조건의 하도급 계약을 맺었는지는 몰랐을 수는 있어도 이진 공사에서 (주)▽건설이 □건설(주)에 하도급으로 업무를 수행하는 것은 분명히 알고 있었다.

또한 ▼의 문답서에는 이진 공사가 착공되기 훨씬 전인 2015. 6. 중순경 ■와 함께 이진 공사 현장으로 가서 위 사람을 직접 만나 인사를 하였고 당시 ■가 “철탑 설계와 시공을 할 사람이다”라는 취지로 소개를 하였으므로 철탑 공사 설계와 시공을 담당한다는 사실을 위 사람이 인지하고 있을 것이라고 진술하고 있다. 그러므로 이진 공사에서 위 사람은 (주)▽건설이 안전망 설치와 철탑보수 등의 작업에 하도급 여부를 확인하거나 확인하도록 지시 했어야 했다.

그러나 위 사람은 하도급에 대한 어떠한 확인 절차도 거치지 않은 것으로 보아 위 사람과 친분관계가 있는 □건설(주)의 불법하도급에 대한 사실조사를 하지 않고 묵인하였다.

따라서 위 사람의 행위는 우리 회사 「윤리행동강령」 제11조(이권개입 등의 금지)와 같은 강령 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항을 위반한 것이며, 우리 회사 「취업 규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 위배된 것으로 같은 규칙 제73조 제1호 소정의 징계사유에 해당된다.

5) 전체 공사비 약 391,000,000원 중 약 150,000,000원이 ▽건설에서 담당한 공사임.

조치할 사항 사장은 위 사람을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라
징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 공사관리 미흡, 청렴한 계약의 체결 및 이행의무 위반

관 계 부 서 ☆원자력본부

경고 대상자 ① ☆본부 ○처 ◇실 ★팀

3직급 ▲

② ☆본부 ○처 ◇실 ★팀

4(을)직급 △

경 고 사 유

위 사람들 중 ① 3직급 ▲은 2015. 2. 4.부터 현재까지 ☆원자력본부 ○처 ◇실 건설파트에 근무하면서, ☆원자력본부의 시설물 관리 및 유지보수 업무를 관리한 사람이고, ② 4(을)직급 △는 2014. 4. 21. 인턴사원으로 입사하여 2015. 2. 21.부터 정규직 사원으로 ☆원자력본부 ○처 ◇실 건설파트에서 ☆원자력본부의 시설물 관리 및 유지보수 업무를 담당한 사람이다.

위 사람들은 2015. 5. 15경부터 시행된 ‘☆본부 사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 설계도서 직구매’의 이행과 2015. 10. 6.부터 2015. 12. 4.까지 시행된 ‘☆본부 사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사’(이하 이진 공사)의 공사감독

및 공사 관리 업무를 각각 담당하였다.

우리 회사 「윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 제1항에서는 임직원은 회사에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계법령 및 사내규정에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 규정하고 있다.

그리고 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 술선하여 직무를 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

그러므로 우리 회사 직원은 업무를 수행함에 있어 위와 같은 관계 법령과 사규를 숙지하여 우리 회사에 손해가 발생하지 않도록 각별히 신경을 써야 하며, 부하직원을 성실히 지도, 통솔하여야 한다.

그런데 4(을)직급 △는 청렴한 계약의 체결 및 이행에 대하여 소홀히 대처하였으며, 공사감독원으로서 주의 깊게 확인해야 할 지입자재의 품질에 대하여 검수를 소홀히 하였다. 또한, 불법적인 하도급공사에 대하여 주의를 게을리 하여 공사 결과물에 대한 품질을 담보할 수 없게 하였다.

4(을)직급 △는 이건 설계도서 구매 업무를 시행함에 있어, 실제 설계도서의 직구매 시행품의(2015.8.3.)가 있기 전부터 □건설(주)과 사전협의를 통해 작성하였다. 이러한 사실은 당시 □건설(주)의 담당자인 ■의 ☆본부 출입기록을 보면 알 수 있는데, 2015. 5. 15.부터 같은 해 7. 15.까지 10회에 걸쳐 이건 공사 관련협의 목적으로 출입한 기록이 있으며 이 기간 동안 ☆본부 ★팀과 협의를 거쳐 설계도서를 작성하였다.

[표 1] □건설㈜의 담당자인 ■의 ☆본부 출입기록

순번	출입일	담당자	출입목적
1	2015. 5.15.	△	골프장 보수공사 건으로 협의
2	2015. 6. 2.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
3	2015. 6. 5.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
4	2015. 6. 8.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
5	2015. 6. 9.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
6	2015. 6.11.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
7	2015. 6.26.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
8	2015. 7. 7.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
9	2015. 7.14.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의
10	2015. 7.15.	△	사택 운동시설 안전망 교체 및 기타공사 관련협의

이러한 행위는 공정한 업체선정 방식과 회사에서 규정한 직구매 절차를 무시하는 것이며, □건설㈜에게 설계도서 제출 및 검수과정을 생략하는 등의 편의를 봐주는 행위다.

4(을)직급 △는 업무 담당자(직접 설계서를 작성하지 않고 설계도서를 구매함)로서 이건 공사의 중요 지입자재인 “안전망”의 물량이 현장에서 얼마나 필요한지 확인하지 않았다. 현장 실측결과 골프장 안전망은 약 2,000m²가 과다하게 설계되어 약 8,200,000원의 사손이 발생하였다.

또한 이건 공사에서 □건설㈜이 제출한 “안전망의 시험성적서”(공인시험기관인 한국의류시험연구원에 2013. 3. 17. 검사를 의뢰하여 2013. 4. 23. 발행)는 우리 회사에 시험성적서를 제출한 시점보다 약 2년 반전의 검사결과이다. 또한, 골프 연습장 바닥에 설치된 “인조잔디의 시험성적서”(FITI 시험연구원에 검사 의뢰되어

2013. 2. 13. 발행)는 인조잔디 길이 19mm의 제품에 대하여 2013. 2. 6. 검사의뢰 된 것으로, 이견 공사에서 사용된 10mm 인조잔디와 아무런 연관성이 없는 시험 성적서를 제출한 것이다. 그런데도, 이견 공사의 감독원인 4(을)직급 △는 이에 대한 문제점을 지적하지 않았다.

4(을)직급 △는 이견 공사의 공사감독원으로 수차례 (주)▽건설 ▼와 만났으며, 그가 단순 일용직 근로자가아니라 (주)▽건설의 대표임을 알고 있었다. 또한 4(을)직급 △는 설계도서 작성 당시에도 (주)▽건설에서 설계업무를 담당하고 있는 ▼의 부인 ◁과 수차례 통화와 e-mail을 주고받은 사실로 미루어 볼 때 (주)▽건설이 이견 공사를 하도급 받았음을 충분히 인지할 수 있었을 것으로 보여진다. 그럼에도 불구하고 이견 공사의 불법 하도급에 대하여 문제점을 지적하지 않아, 민원발생의 원인을 제공하였다.

그리고 3직급 ▲은 신입사원인 4(을)직급 △에 대하여 성실히 지도할 의무와 책임이 있음에도 불구하고 본인이 담당한 공사가 여러 건이 진행중이라는 이유로 지도 및 감독을 소홀히 하였다. 그러므로 위에서 열거한 4(을)직급 △의 모든 행위에 대하여 3직급 ▲도 그 책임이 있다고 할 수 있다.

위 사람들의 행위는 우리 회사 「취업 규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 위배된 것으로 같은 규칙 제73조 제1호 소정의 징계사유라고 판단되어 4(을)직급 △에게는 견책, 3직급 ▲에게는 경고를 요구하였다. 그러나 감사결과 심의위원회는 위 사람들 중 4(을)직급 △는 2014. 4. 1. 인턴사원으로 입사하여 2014. 7. 4. ☆본부 ★팀에 배치되었고 2015. 2. 21. 정규직으로 전환되어 업무가 아직 미숙한 신입사원이며, 이견 공사의 일정이 늦어지고 있다는 팀장의 질책에 심리적 압박감을 받았다는 점을 고려하여 경고 처분을 요구하였다. 또한 3직급 ▲은 당시 다른 현장의 공사감독원 임무를 수행하고 있던 점을 감안하여 경고 처분함으로서

각성의 기회를 줄 필요가 있다고 판단하였다.

조치할 사항

1. 사장은 위 사람들 중 ① 3직급 ▲에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.
2. ☆원자력본부장은 위 사람들 중 ② 4(을)직급 △에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.